

【일련번호 19】

광주환경공단 안전감사실

주의 요구

제 목 □□□□□ 파쇄선별기 파쇄날 구매 및 보수 부적정

소 관 부 서 ◇◇처

조 치 부 서 ◇◇처

내 용

1. 업무개요

음식물쓰레기의 선별을 위해 마모된 파쇄선별기의 파쇄날을 별도로 구매한 후, 시공업체에 파쇄날을 지급자재로 인도하여 교체 작업을 실시하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제77조 및 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」(2025. 7. 8. 행정안전부 예규 제332호) 제1장, 제1절, 5. 분할계약의 금지에 따라 수의계약을 체결하기 위해 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여서는 아니 되며, 단일사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

◇◇처는 파쇄선별기 보수 업무를 추진하면서 [표] “수의계약 부적정 내역” 과 같이 동일 목적의 사업을 자재 구매와 공사로 분리하고, 하자보증 기간

내 새로운 계약을 하여 타 업체로부터 보수하게 하는 등 업무를 부적정하게 처리하였다.

[표] 수의계약 부적정 내역(기재 생략)

1) ◇◇처는 2025. 5. 14. 파쇄날 150개를 제작·구매하기 위해 품질보증 기간을 ‘납품일로부터 1년’으로 설정하여 물품 발주를 요청하였고, 2025. 5. 20. 계약하여 6. 9. 물품을 납품받아 실사용 없이 보관하였다.

이후 2025. 7. 30. 기 구매한 파쇄날 100여개를 ‘지급자재’로 공급하는 조건으로 파쇄날 교체 공사 계획을 수립하였고, 전문건설업 면허를 보유하지 않은 자재 납품업체(A)가 시공사로 선정되도록 수의계약 요청을 통해 2025. 8. 8. 계약하여 2025. 8. 20. 파쇄날 교체 공사를 완료하였다.

해당 사업은 자재 공급과 시공이 결합된 동일 목적의 단일 사업임에도 불구하고, 이를 자재 구매와 공사로 분리하여 각각 1천만 원 이하로 발주계획을 수립하였다. 이는 특정 업체에 특혜를 제공하거나 경쟁 입찰을 회피하려는 ‘분할 발주’의 소지가 크며, 결과적으로 면허 미등록 업체가 건설산업기본법 등에 따른 법정 제한 금액 이상의 공사에 사실상 참여하게 되는 결과를 초래하였다.

2) ◇◇처는 2025. 10. 17. ‘□□□□□ 파쇄선별기 웨이트 보수’ 계획을 수립하여 같은 해 11. 10. 보수를 완료하였다.

해당 사업은 파쇄날 교체와 웨이트 보수가 주요 내용으로 불과 2개월 전인 2025. 8. 20.에 동일한 부위에 대한 파쇄날 교체 작업이 이미 완료된 사실이 있다.

2025. 6. 9. 납품된 파쇄날 자재와 2025. 8. 20. 완료된 교체 시공에 대한 품질 보증 기간이 각각 ‘완료일로부터 1년’ 으로 설정되어 있어 하자가 발생할 경우 기존 업체에 하자보수를 요구할 수 있는 상황이었음에도 기존 납품 및 시공에 대한 하자 여부를 판단하거나 보증 이행을 청구하는 등의 조치 없이 별도의 예산을 투입하여 타 업체로부터 재시공이 이루어지게 하였다.

관계부서 의견

감사 결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ◇◇처장은 부당한 분할 계약이 발생하지 않도록 유의하시고, 하자담보책임기간 내 보수는 하자 해당 여부를 검토하여 하자가 아닌 경우에 한하여 별도 공사로 추진하시기 바랍니다.

② 관련자들에게는 “경고” 및 “주의” 처분하시기 바랍니다.(주의)

【관련자 생략】